

Nr. 205 Der Reichsminister der Justiz an den Stellvertreter des Führers, den Führungsstab des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft, den Reichsarbeitsminister und den Reichsminister der Finanzen. 21. September 1938

R 3001/22764, Bl. 60–62 Durchschlag von Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Geheime Reichssache

Betrifft: Entwurf einer im Mob. fall zu erlassenden Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiet der Gerichtsverfassung und der Rechtspflege.

Auf Wunsch des Oberkommandos der Wehrmacht habe ich den Entwurf einer Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiet der Gerichtsverfassung und der Rechtspflege ausgearbeitet, deren Erlaß für den Mob.fall in Aussicht genommen werden muß². Den Entwurf, dem das Oberkommando der Wehrmacht bereits zugestimmt hat³, übersende ich in der Anlage mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 1. Oktober 1938.

Zur Begründung des Entwurfs darf ich folgendes bemerken:

⁴Die Vorschriften des Ersten Abschnitts⁵ sollen der Justizverwaltung die tunlichst schnelle Anpassung der Gerichtsorganisation an die jeweiligen tatsächlichen Verhältnisse gestatten und ihr den zweckmäßigen Einsatz des verfügbaren beschränkten Personalbestandes ermöglichen.

Zu diesem Zweck bestimmt § 1 Ziffer 1 der Verordnung, daß Änderungen in der Organisation der Gerichte durch Verfügung des Reichsministers der Justiz angeordnet werden können, während sie jetzt in nahezu allen praktisch bedeutsamen Fällen eines Reichsgesetzes bedürfen (§ 1 d. VO zur einheitlichen Regelung der Gerichtsverfassung vom 20. März 1935, RGBl. I S. 403). Nach § 1 Ziff. 2 der VO kann der Reichsminister der Justiz ferner anordnen, daß gewisse Gruppen von Geschäften für den Bezirk mehrerer Gerichte einem von ihnen übertragen werden. Diese Ermächtigung soll in geeigneten Fällen zur besseren Ausnutzung der Arbeitskräfte namentlich kleinerer Gerichte beitragen.

¹ Adressiert z. Hd. der RV-Referenten. VO-Entw. liegt an: R 3001/22764, Bl. 63–69.

² Am 9. 3. 1937 bereits hatte StS Schlegelberger an MD Volkmar den Auftrag erteilt, in der Abt. IV des RJuM (Bürgerl. Recht) eine Beschränkung des Rechtsmittelzuges im Zivilrecht für den Kriegsfall vorzubereiten; R 3001/22764, Bl. 7. Den eigentl. Impuls aber gab ein Schreiben des OKW an den RJuM vom 17. 2. 1938, das als Vereinfachungen u. a. die Erstreckung des Militärstrafverfahrens auf die Zivilbevölkerung und den Aufbau dt. Gerichte im besetzten Gebiet anregte; ebd. Bl. 10–20. Auf einer internen Besprechung am 10. 6. entwickelten die Referenten der Abt. IV, der Strafrechtsabt. II und der Abt. V für Handel-, Verkehrs- und Völkerrecht dezidierte Vorschläge. Einleitend teilte dort MR Kriege mit, er habe durch Rücksprache im OKW festgestellt, daß es auf seinen Vorschlägen im einzelnen nicht bestehe, „es ihm vielmehr nur darauf ankomme, die Vorbereitungen für die Rechtspflege im Kriege in die Wege zu leiten mit dem Hauptziele, möglichst viele Kräfte für den Wehrdienst freizumachen“. Der Generalverzicht auf Rechtsmittel zugunsten einer bloßen Urteilsbestätigung nach dem Vorbild des militär. Verfahrens erschien dem RJuM inakzeptabel, ebenso die Einrichtung einer flächendeckenden dt. Gerichtsbarkeit im Feindgebiet, schon weil sie zu viele eigene Kräfte binde; ebd. Bl. 21–25. Die Vorschläge faßte man in ein „Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiet der Gerichtsverfassung und der Rechtspflege“, dessen Entw. der RJuM am 6. 8. 1938 dem OKW übermittelt hatte, zugleich mit einer dem vorlieg. Schreiben analogen Motivierung; ebd. Bl. 27–37. Vgl. APK II 3, Reg. Nr. 32043.

³ Mit Schreiben vom 30. 8. 1938; R 3001/22764, Bl. 39. In der Folge hatte der RJuM den GesEntw. (o. Anm. 2) noch umformuliert in einen inhaltl. identischen VO-Entw.; ebd. Bl. 40ff.

⁴ Das Folgende gleichlautend mit der Begründung zu dem den Ressorts 1939 übersandten endgült. VO-Entw.; ebd. Bl. 70–73.

⁵ VO-Entw. Erster Abschnitt: *Gerichtsverfassung* (§§ 1–4).

Nach § 10 der GerichtsverfassungsVO vom 20. März 1935 (RGBl. I S. 403) sind die Richter nur unter bestimmten engen Voraussetzungen zur Wahrnehmung dienstlicher Obliegenheiten außerhalb des Gerichts verpflichtet, bei dem sie angestellt sind. Demgegenüber sieht § 2 der VO vor, daß alle Richter verpflichtet sein sollen, jegliche Art von richterlichen oder staatsanwaltlichen Geschäften sowie namentlich auch von Geschäften der Justizverwaltung wahrzunehmen. Diese Pflicht erstreckt sich auf den gesamten Geschäftsbereich der Reichsjustizverwaltung, wenn der Auftrag von dem Reichsminister der Justiz ausgeht, und auf den Oberlandesgerichtsbezirk, wenn der Oberlandesgerichtspräsident die Anordnung getroffen hat. Im Anschluß an § 2 erweitert § 3 der VO die geltenden Vorschriften über die Fähigkeit zur vorübergehenden Wahrnehmung richterlicher Geschäfte⁶ (vgl. auch § 10 Abs. 2 der GerichtsverfassungsVO vom 20. März 1935, RGBl. I S. 403, § 7 der VO über die Laufbahn für das Amt des Richters und des Staatsanwalts vom 29. März 1935, RGBl. I S. 487). Daneben bestimmt § 4 der VO, daß alle Richter, im Bedarfsfälle auch die Hilfsrichter, den Vorsitz in den Kammern und Senaten der Gerichte führen können.

Im zweiten Abschnitt des Entwurfs⁷ sind Vorschriften getroffen, die zur Einsparung von Personal innerhalb der bürgerlichen Rechtspflege beitragen sollen.

Nach den Erfahrungen des Weltkrieges ist damit zu rechnen, daß im Kriegsfall die Geschäfte bei den Gerichten stark abnehmen werden. Schon daraus wird sich ein erheblicher Rückgang der Personalanforderungen ergeben. Es wird indes geboten sein, darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Verringerung des Kräftebedarfs zu treffen.

Dieser Notwendigkeit tragen die Bestimmungen der §§ 5–12 der VO Rechnung. Das Schwergewicht dieser Vorschriften liegt im landgerichtlichen Verfahren, da im wesentlichen nur dieses Verfahren die Möglichkeit zu wirklich durchgreifenden Einsparungen bietet. Im einzelnen gilt folgendes:

In erster Linie soll nach § 5 der VO in den Zivilkammern und Kammern für Handelssachen der Landgerichte der Einzelrichter an die Stelle der bisherigen Mehrzahl von Richtern treten. Nach § 6 sollen ferner die Landgerichte dadurch entlastet werden, daß die amtsgerichtliche Zuständigkeit in vermögensrechtlichen Streitigkeiten von 500 RM auf 1500 RM erhöht wird, und schließlich sollen nach § 9 der VO für dessen [sic] Geltungsdauer die Oberlandesgerichte statt der Landgerichte für die Verhandlung und Entscheidung über die Berufung gegen die Urteile der Amtsgerichte in vermögensrechtlichen Streitigkeiten zuständig sein. Die Landgerichte werden danach im wesentlichen nur noch als Gerichte erster Instanz in vermögensrechtlichen Streitigkeiten mit einem Streitwert von über 1500 RM und in familienrechtlichen Streitigkeiten sowie als Beschwerdegerichte tätig. Damit ist eine fühlbare Entlastung erzielt, die in Verbindung mit dem zu erwartenden allgemeinen Geschäftsrückgang und der Einführung der Rechtsprechung durch Einzelrichter eine große Zahl von Richtern bei den Landgerichten entbehrlich und damit für eine anderweitige Verwendung freimachen wird. Andererseits wird sich die Mehrbelastung der Amtsgerichte durch die Erhöhung ihrer Zuständigkeit kaum bemerkbar machen, insbesondere den sonst zu erwartenden Geschäftsrückgang keinesfalls ausgleichen. Im übrigen ist für die Entlastung der Amtsgerichte dadurch Sorge getragen, daß sie ebenso wie auch die Arbeitsgerichte nach § 10 der VO in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ihr Verfahren grundsätzlich nach freiem Ermessen bestimmen sollen. Die Oberlandesgerichte und das Reichsgericht sollen durch die in § 7 vorgesehene Erhöhung der Wertgrenzen für die Zulässigkeit der Berufung und der Revision entlastet werden, und schließlich wird auch die Vorschrift des § 8, die eine Erhöhung der in § 567 ZPO bestimmten Beschwerdesumme vorsieht⁸, zur Entlastung der Gerichte beitragen.

Bei dem zu erwartenden allgemeinen Geschäftsrückgang wird die Aufrechterhaltung des Anwaltszwanges in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten keine Schwierigkeiten bereiten. Es ist daher lediglich zur Vermeidung von Reibungen und Härten in § 11 der VO vorgesehen, daß die bei den Landge-

⁶ In der Weise, daß Gerichtsassessoren und juristisch Vorgebildete bei allen Gerichten als Hilfsrichter verwandt werden konnten.

⁷ *Bürgerliche Rechtspflege* (§§ 5–12).

⁸ Zulässigkeit der Beschwerde erst ab einem Streitwert von 200 RM, nicht schon über 50 RM gemäß § 567 (2) ZPO.

richten zugelassenen Anwälte auch zur Übernahme der Vertretung bei den Oberlandesgerichten zugelassen sein sollen, wenn sich die Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts richtet. § 12 der VO trifft für das Verfahren der Arbeitsgerichte die erforderlichen Vorschriften, indem er die Mitwirkung von Beisitzern im ersten Rechtszuge ausschließt und die Rechtsmittel den gleichen Einschränkungen wie im ordentlichen Streitverfahren unterwirft.

Der dritte Abschnitt des Entwurfs⁹ behandelt die besonderen Maßnahmen auf dem Gebiet der Strafrechtspflege. Auch hier soll die Einsparung von Arbeitskräften durch Vereinfachung des allgemeinen Geschäftsganges, durch Verlagerung der bestehenden Zuständigkeiten und durch Änderung der Vorschriften über die Besetzung der Gerichte erzielt werden. Ich bitte, insoweit von einer Begründung der Vorschriften im einzelnen absehen und mich auf die folgenden Bemerkungen beschränken zu dürfen:

Durch den Wegfall der Laienrichter wird eine schnellere Arbeit der Berufsrichter ermöglicht. Dadurch, daß die Zuständigkeit des Schöffengerichts auf den Amtsrichter übergeht, werden rund 95% aller Strafsachen von dem Amtsrichter als Einzelrichter abgeurteilt. Eine weitere Einsparung tritt durch die Erweiterung der Möglichkeit, einen Strafbefehl zu erlassen, ein. Ferner wird bei Eintritt des Kriegszustandes im Verwaltungsweg darauf hinzuwirken sein, daß von den §§ 153, 154 StPO mehr als in Friedenszeiten Gebrauch gemacht wird¹⁰. Sodann wird die Zuständigkeit des Sondergerichts erheblich erweitert¹¹. Das führt, da es gegen Urteile der Sondergerichte kein Rechtsmittel gibt, ebenfalls zur Ersparnis von Kräften¹².

Dr. Gürtner

⁹ *Strafrechtspflege* (§§ 13–28).

¹⁰ § 153 StPO betraf die Nichtverfolgung und Einstellung von Bagatelldelicten, § 154 die Nichterhebung der öffentl. Klage bzw. ihre Einstellung bei unwichtigen Nebenstraftaten.

¹¹ Hierzu VO-Entw. § 18: „Durch Verfügung des Reichsministers der Justiz können auch für die Bezirke der Landgerichte Sondergerichte errichtet werden.“

§ 19: „Die Sondergerichte sind auch zuständig für schwere Zuwiderhandlungen gegen das Kriegsleistungsgesetz und andere kriegswirtschaftliche Gesetze. – Wegen anderer Verbrechen und Vergehen kann die Staatsanwaltschaft statt vor dem ordentlichen Gericht Anklage vor dem Sondergericht erheben, wenn durch die Tat die öffentliche Ordnung und Sicherheit besonders schwer gefährdet wurde.“ Vgl. im übrigen Dok. Nr. 244.

¹² Die Ressorts äußerten nur marginale Änderungswünsche; R 3001/22764, Bl. 74–77. Am 13. 6. 1939 legte der RJuM die VO nebst Ergänzungsvorschriften für die Ostmark, den Sudetengau sowie das Protektorat Böhmen und Mähren erneut vor (ebd. Bl. 121–129), und sogleich mit Kriegsbeginn wurde die *VO über Maßnahmen auf dem Gebiet der Gerichtsverfassung und der Rechtspflege (VereinfachungsVO)* am 1. 9. 1939 erlassen (RGBl. I S. 1658). Pressenotiz: R 3001/22764, Bl. 170f. Darstellung durch MR Staud in: DJ 1939, S. 1482–1484, 1515 f.; zu § 10 (Verfahren nach freiem Ermessen): DJ 1939, S. 1545–1547. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 202, 317, 452f., 974–977, 1069–1071, 1133.

Die OLG-Präs. berichteten alsbald über ungünstige Erfahrungen mit der VO: Die Güte der Rechtsprechung und das Ansehen der Rechtspflege litten unter der Urteilsfindung in Zivilsachen durch Einzelrichter, auch unter der Nachprüfung von Beschwerdesachen durch oft unerfahrene Richter und den verkürzten Berufungsmöglichkeiten; R 3001/22765. Die *VO zur Änderung der VereinfachungsVO* (2. *VereinfachungsVO*) vom 18. 9. 1940 (RGBl. I S. 1253) stellte deshalb die landgerichtl. Zuständigkeit in Berufungssachen und die kollegiale Besetzung der Zivilkammern in Rechtsmittelsachen wieder her; s. DJ 1940, S. 1069–1071. Die *VO über die Wertgrenzen für die Zulässigkeit der Berufung und der Revision* vom 16. 7. 1941 (RGBl. I S. 389) senkte weiter die Untergrenzen für die Berufung von 500 auf 300 RM, für die Revision von 10 000 auf 6000 RM. R 3001/22765, Bl. 382 ff.; R 3001/22766, Bl. 46–62, 112 ff. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 24636.

Zitierhinweis

Nr. 205 Der Reichsminister der Justiz an den Stellvertreter des Führers, den Führungsstab des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft, den Reichsarbeitsminister und den Reichsminister der Finanzen. 21. September 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d205>